APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804312-55.2019.8.30.0001

Apelação Cível nº 0804312-55.2019.8.30.0001 · 2ª Câmara de Direito Público · Apelante: Companhia de Saneamento da Serra do Norte · Apelado: Município de Alto Formoso

EMENTA. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SANEAMENTO. REVISÃO TARIFÁRIA EXTRAORDINÁRIA. CRISE HÍDRICA. QUEDA ABRUPTA E GENERALIZADA DO CONSUMO POR FATO EXTERNO À GESTÃO DA CONCESSIONÁRIA. ÁLEA EXTRAORDINÁRIA CONFIGURADA. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO RECONHECIDO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

A concessionária pleiteou revisão extraordinária ante a queda do consumo faturado durante a escassez hídrica de 2015-2016, agravada por medidas públicas de contenção. A sentença julgou improcedente, ao fundamento de que o risco de demanda é ordinário à atividade.

Em apelação, sustenta que a magnitude e a causa da retração desbordam da álea ordinária, e que o próprio poder público estimulou a redução do consumo.

VOTO DO RELATOR

A alocação do risco de demanda à concessionária pressupõe a flutuação própria do mercado em condições de normalidade. A retração verificada não decorreu de gestão comercial nem de ciclo econômico, mas de evento hidrológico severo cumulado com comandos públicos de contenção do consumo, circunstância externa, imprevisível em sua intensidade e alheia à esfera de controle da prestadora.

Configurada a álea extraordinária, impõe-se a recomposição do equilíbrio, cuja medida deve isolar, em liquidação, a parcela extraordinária da variação ordinária da demanda, expurgados os efeitos de eficiência ou ineficiência da própria concessionária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer o direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro quanto aos efeitos extraordinários da crise hídrica, remetendo a apuração à liquidação por arbitramento. Unânime.

Costa do Jacarandá (JA), 17 de março de 2021.

Desembargador Aluísio Prates Cordeiro
Relator

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3